

מסורת הש"ס

ס' מכות, י"ג (ג, ז')ל משום אמת], א יצמות כד. מ"כ פ' אמור פרק ה' (ד, ט) סוטה מד. [פ"ש], ס' [פלקוט אילת הדיה וע' מוס' ד"ה מ"ט] וכן גירסת הסו"ס ביצמות מט: ד"ה סוטה נמו, וביטענ"א כלן, (ו) ובכמ"י נוסף: ושנים מודים בגטאם את תחלתו שאם קדש ולא בעל שאינו לוקה דכן גזין בית אסרה תורה. וכי"ה בנמוס' יצמות י ע"כ ד"ה החולק, ע"ש], (ו) מ"כ פ' למור פרק 3 חוספתא פ"ה קידושין ה"ד ועי' רש"ש, (ז) יצמות ס: [נשלל עד:], (ז) עינין ד"שם כדורים פ"ה מ"ה גדרים א"ר יוחנן] [וכי"ה בכמ"י כלן], (ח) ובכמ"י נוסף: בר יתק, ועי' רש"ש, (ז) [דברים גב, יט], (ס) [פי' מדה מה ע"ה],



תורה אור הש"ס

- אלקנה וגרושה וְחִלְלָה וְהָאֵת אֵת אֶחָד לֹא יִקַּח בִּי אִם בְּתוּלָהּ מַעֲרִיץ יִקַּח אֶתָּה: ויקרא כ"ד
- וְלֹא יִחְלַל וְיָרְעוּ בַעֲמֻיָּו בִּי אִנִּי יְיָ מְקַדְּשׁ: ויקרא כא טו
- לֹא יִכַּח בַּעֲלָהּ דָּרָאשׁוּן אֲשֶׁר שְׁלָחָה לְשׁוֹב לְקַחְתָּהּ לְהוֹת לוֹ לְאִשָּׁה אַחֲרָי אֲשֶׁר הִטְמִנָּה בִּי בַעֲבָדָה הוּא לִפְנֵי יְיָ וְלֹא תִחַסֵּי אֶת הָאֶרֶץ אֲשֶׁר יְיָ אֱלֹהֶיךָ נָתַן לָךְ דְּבָרִים כֵּן יִדְּוּ מִשְׁבַּח וְכָר הַחַיִּי לָכֶם: מדרבא לא יח
- וְהָאֱלֹמְנָה וְגִרּוּשָׁהּ לֹא יִקְרוּ מִלֵּךְ לְנָשִׁים בִּי אִם בְּתוּלַת מִזְרֵה בֵּית יִשְׂרָאֵל וְהָאֱלֹמְנָה אֲשֶׁר תִּהְיֶה אֱלִמְנָה מִבֶּחֶן יִקְרוּ: יחזקאל מד כב



ג'סיון הש"ס

גב' קדש ולא בעל שאינו לוקה. עיין יצמות ד' י ע"כ מוס' ד"ה החולק: שם במה הצד טהאי דינא. עי' יצמות ד"כ ע"ה מדי"ה ולי' אלו: שם גיורת פחותה מבב' נ': ע' פסהדרין ד' סח ע"כ מדי"ה קטן:



מוסף רש"י

הובא בסוף המסכת.



תוס' ר"י חוקן

אלמנה וגרושה. בא על אשה אלמנה שיהיה גרושה גם כן. שני שמות. משום אלמנה ומשום גרושה. על זה. ודאי שני שמות דקדתי הוא אלמנה וגרושה. מיהו על אשה לוקה משום לא יקח אלמנה לא תחולל, וכן בגרושה. אלא אחת. ס"ד לאו אחד והוא לאו דגרושה, דחלוצה דרבנן הוא. שתי שמות. משום לא יקח ומשום לא יחלל. וחלוצה מדרבנן הוא. קושיא הוא. קדש לוקה. פ"רש קדש כהן גדול או הדיוט אחת מן הפסולות האמורות בהן. לא יקח. דלא יקח משבע לא יקדש. בעל. אף אף קדושין לוקה משום לא יחלל. קדש ובעל לוקה*. פ"רש שתיים אחת משום לא יקח ואחת משום לא יחלל. אלא לוקה. אפילו משום לא יקח. וגוהה אביי. אף ע"כ דמחייב מלקות אקדושין באיסור כהונה התיס

הוא דכל לאו באפי' נגשיה הוא ולא תלה זה בזה, אבל ישראל המחזיר גרושתו משנשאת לאחר, כתיב לא יוכל לשוב לקחתה להיות לו לאשה, וכיון קדושין, להיות לו לאשה היינו ביאה, אלמא תלה רחמנא קדושין בבאה. ומודה רבא. אף ע"כ דבאיסור כהונה בעי תרתי ביאה אחר קדושין, ה"מ דלא ליק אקדושין לחודיהו אבל אביאה בלא קדושין לקי. ומשך בכל לא ר"ש אחר פירושו שפי' דלא יחלל אפילו אכהן הדיוט קאי. ושניהם מורים. בין אביי בין רבא באיסור מחזיר גרושתו משנשאת לאחר ובעל ולא קדש שאינו לוקה. דרך לקוחין אסרה תורה. כלומר על הביאה לא פטו לאו אלא ע"י לקוחין דלא יוכל לשוב לקחתה כתיב. ודעת הר"ם דיל' לפ"מיש בקדושה פ"ו [ה"ד] וט"ו [ה"ב] ובספר המצות בקסא' ובקס"ב דאינו לוקה משום לא יחלל אלא כ"ג באלמנה מפני שהיא כשרה לכהונה ובאות הבעילה חללה ופסלה לכהונה, אמנם כהן הדיוט אם בעל

עשרה יוחסין פרק רביעי קידושין

זונה משוי לה. ללקות כהן הבא עליה עוד משום זונה שהרי נבעלה בעילת זנות מאסור לה: **חללה לא משוי לה**. ואין כהן שני הבא עליה לוקה משום חללה: **חור ובא עליה**. הוא או כהן אחר עשאה חללה שהרי אסורה לו משום זונה שאינו נוהג אלא בכהונה: **כ"ג באלמנה כו'**. וה"ה

לכהן הדיוט בגרושה וחללה דהא מיגמר גמירי מהדרי מה כלן זרעו חולין אף איכא לא יחלל: לא יקח. משום קידושין ובציאה שלאחר קידושין הוא דקאמר לוקה שתיס: **משום לא יחלל**. שחילל אותה: **ולקניי גמי**. משום חילול זרעו: **בשלא גמר ביאטו**. דליכא חילול זרע אבל היא נתחללה בהערהא כדמתן ביצמות (דף גג:.) אחד המערה ואחד הגומר קנה ולא חילק בין ביאה לציאה: **אלמנה וגרושה**. בא על אלמנה שהיא גרושה: **משום שני שמות**. משום אלמנה ומשום גרושה: **שני שמות על זה כו'**. ודאי שני שמות דקתיא גרושה ואלמנה קאמר ומיהו על כל אחת לוקה שתיס משום לא יקח ומשום לא יחלל: **אלא על אחת**. על שם גרושה הוא חייב על כל חיוצים המלוים בה אבל על חלוצה לא דחלוטה לאו דלאורייתא אלא דרבנן: **קידש**. כ"ג או כהן הדיוט אחת מן הפסולות האמורות בענין: **לא יקח**. קידושין משמע שהן הקונים אותה: **בעל לוקה**. בעל אחר קידושין לוקה שתיס לא בעל אינו לוקה אפי' אחת: **ומודה אצני**. אצני"ג דמחייב מלקות אקדושין באיסור כהונה הכא הוה דכל חד חד וחד לאו באצני"ג נפשיה ולא תלה הכמות את זה בזה בפירוש אבל ישראל המחזיר גרושתו משנשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה אע"ג דכתיב לא יוכל לשוב לקחתה דהיינו אזהרה שלא יקדשנה מודה הוא דאינו לוקה עד שיבעל דבהדיא תלה רחמנא קידושין בציאה: **לקחתה לפיטו לו לאשה**. דכיון דקיתה הוא קידושין להיות לאשה קישות של ביאה קאמר: **ומודה רבא**. אע"ג דבעי באיסור כהונה תרתי דוקא ביאה אחר קידושין הוא דבעי דאקידושין לחודיהו לא לקי: **אבל בעל ולא קידש**. מודה הוא שהבעילה אינה תלויה בקידושין דלא יחלל אחר רחמנא והרי חילל: **ושניהם מודים במחזיר גרושתו**. אע"פ שלדברי שניהם כהן בפסולה לו לוקה על כל ביאה בלא קדושין ומודים הס בישראל המחזיר גרושתו משנישאת שאם בעל ולא קידש שאינו לוקה: ה"ג דרך **ליקוחין אסרה תורה**. על הביאה לא פטו לאו אלא על ידי ליקוחין דלא יוכל לשוב לקחתה (דף עו.) מקיש זרעו לו מה הוא מחלל

זרעו אף בנו מחלל זרעו: **יאיירו בעצירה**. שנתעברה אמו באיסור אבל עוצד כוכצים בעוצדת כוכצים אין עיצורו באיסור: **שן בואלו בעצירה**. באלמנה זו לפיכך בת הנולה מתן פסולה לכהונה שהרי יצירתה בעצירה תאמר בגר שנשא ישראלית שציטתה בעיתר: **חלל יוכיה**. שנשא ישראלית שאין ביאתו בעצירה: **שאינן כרוב קהל**. שצא מטפה פסולה: **מזרי ראשון**. שנשא מזרית ראשונה שאין יצירתו בעצירה ולא ביאתו בעצירה ובתו פסולה דהא שניה היא ורחמנא אמר^ט דור שלישי: **שאינן כרוב קהל**. שזה יצירתו בעצירה וזה ביאתו בעצירה: **אף אני אביא גר שאינו כרוב קהל**. שצא מטפה פסולה: **מהאני דינא**. מה חלל שצא מטפה כשרה פוסל גר שצא מטפה פסולה לכ"ש כו': **רש"א כו'**. הרי ארבע מחלוקת בדבר. לר"י בת גר זכר פסולה ואפי' נשא ישראלית. לר' אליעזר אי איכא דא אחד ישראל מכשיר ומיהו גר וגירות בתו פסולה. ולר' יוסי אפי' גר שנשא גירות בתו כשרה ומיהו ולידתה נקדושה בעי. ור' שמעון אפי' גירות עזמה מכשיר ובלבד שלא תהא רחויא לביאה בגיטת דמיתוק לה מכלל זונה: **והרי פינחס היה בניינסה**. בין היואלס למלחמת מדין שנאמר להם המקרא הזה: **כל זרע**. כלומר כל עיקר הקרוי זרע היינו מן האב לאפקוץ בת גר זכר: **מקלס זרע**. אפי' זרע כחוש כגון מן האם גר שנשא ישראלית: **מי שגורעו בישראל**. שמהא הורמה בקדושה: **מי שגורעו בטויה בישראל**. שגמחו וגמרו בטויה משבחה לכלל ישראל דהיינו כשנעשית בת שלש גמרו בטויה לביאה שאם תבעל מכאן ואילן אינן חוזרין אבל קודם שלש כל שעה הס חוזרין וזוממים וצאין^ס) והכי דריש לקרא בטולות מזרע בית ישראל בטולי' שלה יכו מזרע גידולי יהודי:

עשרה יוחסין פרק רביעי קידושין

עת.

מ"ח דרך ליקוחין אסרה תורה. פי' דלא יוכל נבעלה הראשון לשוב לקחתה כתיב ה"ג בקונוט' ול"ג דרך הויה אסרה תורה לפי דמהאי קרא דהויה מפיק לעיל דבעי ביאה להתחייב המחזיר גרושתו והשמה הויה מפיק מינה שאין חייב במחזיר גרושתו אלא א"כ קידש ושמה י"ל דנוכל לגרוס דרך הויה אסרה תורה לפי דלעיל דריש ליה מלשאה דמשמע דרך של אישות דהיינו ביאה והכא דריש מלהיות דמשמע הויה שהן קידושין*: **ורבי יהודה גר נמי פוהל בביאתו ומייתי לה במה הצד**. דחלל ומזרי ראשון וא"ת לר' יוסי אמאי מכשיר במתני' בת גר הוה לן למיפסל במה האד שבהן דחלל ומזרי כמו רבי יהודה ול"ד דקסבר רבי יוסי אין זו האד השוה למילך מינייהו פסול לבת גר שהרי בת חלל אינה פסולה לקהל ישראל ובת מזרי ראשון פסולה לבא בקהל ולא שייך למימר האד השוה שבהן שאין כרוב הקהל ובתו פסולה כיון שאין פסול בנות שזה ועוד דוחק הוא לומר ולפרש שאין כרוב קהל היינו שצנחמ מהס י'ש דא עמידה וצנחמרת הוא פסול לבא בקהל דאין סברא לומר כן דהא אינן שוין:

[במה הצד ביהאי דינא. קשיא לר"י דהא לא שייך פסול ביאה גבי מזרי אלא כשנשא בת ישראל דאי במזרית כבר היא פסולה ואיכא למיפיק מה להאד השוה שבהן שכן יש בהן דא עמידה דלעיל כו']*: מ"י האני

והא ליכא יומודה רבא בכהן גדול באלמנה שאם בעל ולא קידש שלוקה ולא יחלל זרעו בעמיו אמר רחמנא והרי הוא חילול יושניהם מודים במחזיר גרושתו שאם בעל ולא קידש שאינו לוקה דרך ^סליקוחין אסרה תורה^ס: רבי יהודה אומר בת גר זכר בבת חלל: תניא רבי יהודה אומר גמר ביהודה אומר בת גר זכר בבת חלל זכר והדין נותן מה חלל שבא מטפה כשרה בתו פסולה גר שבא מטפה פסולה אינו דין שבתו פסולה מה לחלל שכן יצירתו בעבירה כהן גדול באלמנה יוכיח שאין יצירתו בעבירה בתו פסולה מה לכהן גדול באלמנה שכן ביאתו בעבירה חלל יוכיח וחזר הדין לא ראי זה כראי זה הצד השווה שבהן שאינן ברוב הקהל^ס) אף אני אביא את הגר שאינו ברוב הקהל ובתו פסולה מה להצד השווה שבהן שכן יש בהם צד עבירה לא תימא כהן גדול באלמנה יוכיח אלא אימא מצרי ראשון יוכיח מה למצרי ראשון שכן אינו ראוי לבא בקהל חלל יוכיח וחזר הדין לא ראי זה כראי זה הצד השווה שבהן שאינן ברוב קהל ^סובתו פסולה אף אני אביא את הגר שאינו ברוב קהל ובתו פסולה מה להצד השווה שבהן שכן פוסלים בביאתם ורבי יהודה גר גמי פוסל בביאתו ומייתי לה ^סבמה הצד מהאי דינא: ר' אליעזר בן יעקב אומר ^גגר: ^סתניא רבי שמעון בן יוחי אומר ^גגיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד כשרה לכהונה שנאמר ^דובל הטף בנשים החיו לכם והלא פינחס היה עמהם יורבנן החיו לכם לעבדים ולשפחות ^וובולן מקרא אחד דרשו ^אאלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים כי אם בתולות מזרע בית ישראל רבי יהודה סבר עד דאית כל זרע מישראל רבי אליעזר בן יעקב סבר מזרע ואפילו מקצת זרע רבי יוסי סבר מי שגזרעו בישראל רבי שמעון בן יוחי סבר מי שגזרעו בתוליה בישראל אמר ליה רב נחמן ^זלרבא האני

שן עוצד כוכצים בעוצדת כוכצים אין עיצורו באיסור: **שן בואלו בעצירה**. באלמנה זו לפיכך בת הנולה מתן פסולה לכהונה שהרי יצירתה בעצירה תאמר בגר שנשא ישראלית שציטתה בעיתר: **חלל יוכיה**. שנשא ישראלית שאין ביאתו בעצירה: **שאינן כרוב קהל**. שצא מטפה פסולה: **מזרי ראשון**. שנשא מזרית ראשונה שאין יצירתו בעצירה ולא ביאתו בעצירה ובתו פסולה דהא שניה היא ורחמנא אמר^ט דור שלישי: **שאינן כרוב קהל**. שזה יצירתו בעצירה וזה ביאתו בעצירה: **אף אני אביא גר שאינו כרוב קהל**. שצא מטפה פסולה: **מהאני דינא**. מה חלל שצא מטפה כשרה פוסל גר שצא מטפה פסולה לכ"ש כו': **רש"א כו'**. הרי ארבע מחלוקת בדבר. לר"י בת גר זכר פסולה ואפי' נשא ישראלית. לר' אליעזר אי איכא דא אחד ישראל מכשיר ומיהו גר וגירות בתו פסולה. ולר' יוסי אפי' גר שנשא גירות בתו כשרה ומיהו ולידתה נקדושה בעי. ור' שמעון אפי' גירות עזמה מכשיר ובלבד שלא תהא רחויא לביאה בגיטת דמיתוק לה מכלל זונה: **והרי פינחס היה בניינסה**. בין היואלס למלחמת מדין שנאמר להם המקרא הזה: **כל זרע**. כלומר כל עיקר הקרוי זרע היינו מן האב לאפקוץ בת גר זכר: **מקלס זרע**. אפי' זרע כחוש כגון מן האם גר שנשא ישראלית: **מי שגורעו בישראל**. שמהא הורמה בקדושה: **מי שגורעו בטויה בישראל**. שגמחו וגמרו בטויה משבחה לכלל ישראל דהיינו כשנעשית בת שלש גמרו בטויה לביאה שאם תבעל מכאן ואילן אינן חוזרין אבל קודם שלש כל שעה הס חוזרין וזוממים וצאין^ס) והכי דריש לקרא בקראות מזהרע בית ישראל בטולי' שלה יכו מזרע גידולי יהודי:

האני אחת מהאסורות לוקה אף משום לא יחלל, ואם קדש ובעל לוקה שתיס, והה"נ לממדות ונתינה לישראל דלא כתיב בהו קיתה אלא לא יבא שלוקה עליהם אם בא על אחת מהן בלא קדושין, ורבא אמר קדש ובעל בין כ"ג באלמנה או הדיוט בגרושה לוקה, כ"ג שתיס כדלעיל והדיוט אחת, אבל בעל אינו לוקה לא כ"ג ולא הדיוט כלל. מה טעם קאמר, כלומר זה טעם לכל דברי רבא, והי"פ זה הלוא דלא יחלל אינו לוקה עליו אלא מאלמנה שבה נתייחד זה הלוא שהוא מחללה עתה בביאתו ואע"פ שזכר גרושה כאן וחללה זונה שחוכרי למעלה בפרשת כהן הדיוט, לא יליחד להם לאו על הביאה לחודה משום חלול הוית בא, אלא לפרש עעם האיסור שלא יחלל זרעו ואין להלקות על לאו זה שאינו אלא פירוש וטעם על האיסור. אבל מאלמנה אם בא עליה לוקה שהרי לא אסרה לו לאו בואת הפירשה ובה להחזירה שלא יחלל וגם בה נתן טעם חלול הוית לאיסור הקיתה, אלמא אינו *נראה מזה דהרי גורט בדברי רבא קידש ובעל לוקה וע"ז פ"רש דלוקה שתיס (ד"ו).**בבבתי' דבגרושה כפי' לא תני.

עין משפט

גר מצוה

עו א מיי' פי"ו מהל' אסורי ביאה הלכה ד סמג לאוין קצב:

עו ב מיי' שם הלכה ז סמג שם טוש"ע אה"ע ס' ו סעי' א:

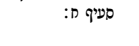
ע"ב ג מיי' שם הלכה ז ופט"ו הלכה ז:

פ ד מיי' פי"ח מהלכות גירושין הלכה י' סמג לאוין פב:

פא ה מיי' פט"ו מהל' אסורי ביאה הל' ז פי"ו הלכה ג:

פב ו מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה י' סמג לאוין פב:

פג ז מיי' פי"ח מהל' אסורי ביאה הל' ג סמג לאוין קכא טוש"ע אה"ע סימן ו סעיף ח:



מוסף תוספות

א. כדמשמע בפ"ק דיבמות (יג:) ולעיל בסוף פרק האומר (סח.). מוס' טו'. ב. ובצ"ג דלכבי פסול בתו לא שייך למיפרך הכי היינו משום דמיירי במצרי ראשון שבעל מצרית ראשונה דאין ביאתו בעבירה ובלא מפרש ואמר נפסלת. וכו' וי"ל וכו'. מרי"פ.



תוס' ר"י חוקן (המשך)

בלא קדושין אצ"פ שזה אסור עליו ומיוחד ממנו ופסלה לבחונה אינו לוקה כי לא נתבארה האזהרה, וכתיב כ"י בגרושה וחללה זונה עם כהן הדיוט אחד הוא, ע"כ ענין לשונו. וכן נראה מן ההלכה שכל מקום שזכר שלוקה משום לא יחלל מפרש ואמר כ"ג באלמנה. אמר רב יהודה אמר רב כ"ג באלמנה וכו'. פ"י. אלמנה דוקא. ומותיב תלמודא ויליקי גמי משום לא יחלל זרעו, כלומר אמאי נקט אלמנה אפילו בגרושה מצי למימר לוקה שתיס משום לא יקח ומשום חלול זרעו, ומשני האי דנקט אלמנה ולא גרושה משום דמיירי בשלא גמר ביאתו, אבל לגולה אם גמר ביאתו הרי חלל זרעו ואף בגרושה לוקה שתיס. ואותביה רבא מהא מתני' דאילו כהן הולקין שרעת רבא דלא יחלל אינו לוקה אלא על אלמנה שתיא כשרה ונתחללה בביאתו וזה הלוא באלמנה. ואותביה [נהא דותי הצטרפות לאיסורן אלא כשם שלוקה משום אלמנה כך לוקה משום גרושה, אבל לעולם משום אלמנה לוקה שתיס ומשום גרושה אינו לוקה אלא אחת. ומשני לא שני שמות משום אלמנה ושני שמות משום גרושה ומכל וכל השוה אותן. ומותיב מנרש"א** על חלוצה דלא תני דלא אחת. ומשני וכו', נמצא אמת רבא דהא אמר רב כ"ג באלמנה לוקה שתיס באלמנה דוקא הוא. ודעת שיטת הגמ' דאפילו בגרושה הוא אם גמר ביאתו. ובתו הכי איתא פלוגתא דאביי ורבא דרשיבא כהן מילתא, ומגור עמה פלוגתא אחורית. אמר אביי קדש לוקה, כלומר קדש כ"ג אלמנה או הדיוט גרושה לוקה [משום] לא יקח, בעל אע"פ שלא קדש לוקה משום לא יחלל דס"ל לאביי כשטה דלפי דלא יחלל זרעו ודכתיב אף לכל איסורי כהונה, הלכך אפילו כהן הדיוט אם בא על